

TEMA 14: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles II: Base Imponible y liquidable. Devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria. El Catastro Inmobiliario: Declaraciones, comunicaciones y solicitudes. Subsanación de discrepancias.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles II: Base Imponible y liquidable.

De acuerdo con el art. 65 TRLHL, la base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

De acuerdo con el art. 22 TRLCI el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.

Criterios para la determinación del valor catastral (art. 23.1):

1. La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción.
2. El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones.
3. Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de la citada promoción.
4. Las circunstancias y valores del mercado.
5. Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine (hay una extensa normativa de desarrollo que concreta estos criterios).

En todo caso, como límite, el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse un inmueble libre de cargas. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente (p.ej. VPO), el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.

La determinación del valor catastral, como regla general, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente **ponencia de valores**. La ponencia de valores es el instrumento legal que permite realizar la valoración de los bienes inmuebles y recoge, según los casos, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral.

Una vez aprobada la Ponencia de Valores, el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración colectiva (la conocida como *“revisión catastral”*) o de forma individualizada. Las nuevas valoraciones

deben ser objeto de notificación, a los efectos de que el contribuyente las conozca y pueda, en su caso, ejercitar las reclamaciones ante los órganos de la Administración General del Estado.

Sin perjuicio de ello, las Leyes de presupuestos generales del Estado, pueden ir estableciendo coeficientes de actualización de valores. En este caso, las variaciones producidas no serán objeto de notificación individualizada.

El concepto fundamental para la determinación de la deuda tributaria será el de **base liquidable**. Este se define (art. 66 TRLHL) como el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los artículos 67 a 70 TRLHL.

Esta reducción se aplica automáticamente para mitigar los efectos de la aprobación de nuevos valores catastrales en cuantía muy superior a los anteriormente vigentes, lo que implicaría un incremento brusco en la cuota tributaria. De esta manera, se arbitra un sistema en el que las bases liquidables se van ajustando en un período de 10 años (período en el que se va reduciendo progresivamente la reducción) hasta que la base liquidable coincide con la imponible, al desaparecer la reducción. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

La reducción se basa en el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio y un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.

- El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
- El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.

El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. Aunque existen algunas particularidades, podemos explicar la aplicación de la reducción más fácilmente con un ejemplo que nos ilustre el funcionamiento general de la reducción:

Un bien inmueble urbano, tras un procedimiento de valoración colectiva de carácter general pasa de tener asignado un valor de 20.000 euros en el 2017 a 100.000 euros en el 2018. Supongamos que el tipo de gravamen del municipio es del 0,6%. La fórmula de la determinación de la base liquidable es la siguiente:

Valor Catastral	Base Imponible	Cuota 0,6%			
2017	20.000,00	120,00			
2018	100.000,00	Diferencia (Valor Base)	80.000,00		
Ejercicio	Componente Individual	Coeficiente Reductor	REDUCCION	BASE LIQUIDABLE	Cuota 0,6%
2018	80.000,00	0,9	72.000,00	28.000,00	168,00
2019	80.000,00	0,8	64.000,00	36.000,00	216,00
2020	80.000,00	0,7	56.000,00	44.000,00	264,00
2021	80.000,00	0,6	48.000,00	52.000,00	312,00
2022	80.000,00	0,5	40.000,00	60.000,00	360,00
2023	80.000,00	0,4	32.000,00	68.000,00	408,00
2024	80.000,00	0,3	24.000,00	76.000,00	456,00
2025	80.000,00	0,2	16.000,00	84.000,00	504,00
2026	80.000,00	0,1	8.000,00	92.000,00	552,00
2027	80.000,00	0	0,00	100.000,00	600,00

Cuota tributaria.

CUANTIFICACIÓN CUOTA TRIBUTARIA IBI

BASE IMPONIBLE = VALOR CATASTRAL

BASE LIQUIDABLE = BASE IMPONIBLE – REDUCCIÓN

CUOTA ÍNTEGRA = BASE LIQUIDABLE * TIPO DE GRAVAMEN

CUOTA LÍQUIDA = CUOTA ÍNTEGRA - BONIFICACIONES

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones

previstas legalmente, según lo que establezca la Ordenanza Fiscal.

Una vez determinada la base liquidable, la determinación de la cuota vendrá dada por el tipo de gravamen que establezca el Ayuntamiento en su Ordenanza Fiscal, dentro de los siguientes límites:

Inmuebles urbanos: Mínimo y supletorio 0,40% - Máximo: 1,10 %

Inmuebles rústicos: Mínimo y supletorio 0,30% - Máximo: 0,90 %

Inmuebles de características especiales: 0,40% - 1,30%. (Supletorio 0,6%).

Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados con algunos puntos porcentuales establecidos en la Ley en función de determinadas circunstancias: ser capital de provincia o comunidad autónoma, prestar servicio de transporte público colectivo de superficie, presten más servicios de los obligatorios, o que los terrenos de naturaleza rústica representen más del 80 de la superficie total.

También, además de la aplicación de la base liquidable, cuando se produce la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, con carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos.

Devengo y período impositivo.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles se devenga el primer día del período impositivo, que al coincidir con el año natural, supone que se devenga el 1 de enero. Las circunstancias que concurren en esta fecha serán las que determinen la liquidación del impuesto. Es importante recordar que, aunque la exigibilidad del impuesto se realice bien entrado el año, cualquier variación posterior en los sujetos o en el valor no afectará a la determinación de los elementos de la deuda.

Las variaciones que concurren en los sujetos (p.ej .una transmisión) o en los objetos (la construcción de una nueva planta), esto es datos que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el ejercicio inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Sobre esto es importante resaltar que es habitual que la inscripción en el Catastro de la alteración de un bien y por tanto la fijación del valor catastral establezca una fecha de efectos anterior en el tiempo (p.ej. un expediente detectado por la regularización catastral o por una inspección, o bien porque el contribuyente declaró mucho más tarde de lo debido). En estos casos, es posible liquidar retroactivamente los ejercicios anteriores no prescritos, practicando las oportunas liquidaciones individuales (que pueden dar lugar tanto a un resultado de a ingresar como de a devolver).

Además, la prescripción en el IBI, al tratarse de un impuesto de gestión compartida, puede

ser interrumpida, no solamente por los actos de gestión tributaria llevados a cabo por la Entidad Local correspondiente, sino también por las declaraciones o comunicaciones catastrales presentadas por el sujeto pasivo y por los actos debidamente notificados derivados de procedimientos catastrales iniciados de oficio por el Catastro. Esta doctrina se ha aplicado a las liquidaciones derivadas del procedimiento de regularización catastral.

Gestión catastral y gestión tributaria.

La gestión del IBI, dado su carácter compartido entre la la Administración General del Estado, a través de la Dirección General del Catastro (y sus Gerencias Territoriales) y los municipios, directamente o a través de fórmulas de delegación y colaboración (como puede ser el caso del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, en los términos del art. 77.8 TRLHL) obliga a distinguir entre la gestión catastral y la gestión tributaria.

La **gestión catastral** es el conjunto de actuaciones dirigidas a la formación, mantenimiento y actualización del Catastro, que es un Registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, y cuyas competencias, funciones y efectos jurídicos son distintos del Registro de la Propiedad. De esta manera, las funciones que realiza la Dirección General del Catastro, entre otras, son:

- Coordinación de valores
- Delimitación del suelo, según las disposiciones urbanísticas municipales.
- Elaboración de las Ponencias de valores
- Asignación de los valores catastrales y referencia catastral a cada inmueble
- Notificación individualizada de los valores catastrales
- Elaboración del Padrón del IBI
- Relación con los titulares catastrales
- Inspección catastral
- Subsanción de discrepancias y revisión de actos de gestión catastral

Los actos de gestión catastral descritos son impugnables en los términos de la normativa estatal, y en particular, le son aplicables, las normas de la reclamación económico administrativa.

La **gestión tributaria** del impuesto, por tanto, comienza donde termina la gestión catastral. Una vez puesto a disposición del Ayuntamiento el Padrón del Impuesto, el art. 77.1 TRLHL regula el contenido de la competencia municipal en la gestión tributaria y que implica:

- La liquidación del impuesto, y en concreto, la realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
- El reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones.
- La recaudación, incluida la emisión de los documentos de cobro.
- La resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
- La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria y la resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.
- Asistencia e información al contribuyente.

El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año. El Padrón deberá ser objeto de exposición pública.

Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. A estos efectos, en aras de una mayor eficiencia, los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

Para realizar las oportunas liquidaciones, se deberá proceder a la aplicación de las exenciones, el tipo de gravamen y las bonificaciones que procedan sobre la cuota íntegra. El Padrón deberá ser objeto de aprobación por el Alcalde o por el órgano delegado que proceda.

Al tratarse de un tributo de cobro periódico por recibo, en los términos del art. 102.3 LGT, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo Padrón, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

Según el art. 102 LGT, el aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las Leyes. Por tanto, la notificación fehaciente sólo es obligatoria la primera vez que se fija un nuevo valor catastral, una nueva base liquidable y evidentemente, en los casos, de un alta del sujeto pasivo. Sin embargo, no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 TRLHL y siguientes, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

En los casos en que se pretenda solicitar la suspensión al recurrir la liquidación, hay que tener muy en cuenta lo previsto en el art., 224.1 LGT, que establece que en los tributos de gestión compartida, si la impugnación afectase a un acto catastral (p.ej. por no estar conforme con el valor catastral) no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia catastral afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.

El Catastro Inmobiliario: Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto obligan a los sujetos pasivos a formalizar las declaraciones ante el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Serán **objeto de declaración o comunicación**, según proceda, los siguientes hechos, actos o negocios:

- a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento
- b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.
- c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.
- d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.
- e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
- f) Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes comunes, así como de los comuneros, miembros y partícipes en los supuestos de concurrencia de varios titulares.

El régimen de **declaraciones** previsto en el TRLCI y su reglamento de desarrollo, se complementa con la Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales. Esta Orden regula los siguientes modelos:

- MODELO 901-N .- Alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles
- MODELO 902-N .- Nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles.
- MODELO 903-N .- Agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles.
- MODELO 904-N .- Cambio de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso o demolición o derribo de bienes inmuebles

El plazo para presentar la declaración es de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de formalización del hecho, acto o negocio declarado.

Se **exime de la obligación de declarar la adquisición o consolidación de la propiedad** o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el acto o negocio se formalice en escritura pública o bien se tenga solicitada su inscripción en el Registro de la Propiedad.

- Que se haya acreditado la referencia catastral del inmueble (entre otros medios, con el último último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

El Consorcio de Tributos en la actualidad tiene suscrito un Convenio de Colaboración con la Dirección General del Catastro para la tramitación de estas declaraciones, el cual va a ser sustituido para poder realizar más funciones, como la colaboración en la inspección.

Por **comunicaciones** se entiende la puesta en conocimiento por parte de una Administración Pública o de un funcionario público del Catastro de hechos susceptibles de incorporación al Catastro, por ejemplo los que realizan Ayuntamientos por cambios de planeamiento. El más importante es la comunicación de Notarios y Registradores de la Propiedad (art. 36 TRLCI) según el cual deberán remitir dentro de los 20 primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados en los que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario.

Muy importante son las novedades derivadas de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que establece un nuevo sistema de comunicación entre el Catastro y los Notarios y Registradores, con el objetivo de la coordinación de las fincas catastrales con el Registro de la Propiedad.

Podrá formular **solicitud** de baja en el Catastro Inmobiliario, que se acompañará de la documentación acreditativa correspondiente, quien, figurando como titular catastral, hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad.

Subsanación de discrepancias.

Se trata de un procedimiento especial, previsto en el art. 18 TRLCI. Se inicia por acuerdo de la Gerencia Territorial cuando la Administración tenga conocimiento, por cualquier medio, de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliari, y muy importante, cuando esa discrepancia no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar.

Se inicia siempre de oficio. Lo más relevante es que a diferencia de los procedimientos de declaración, que pueden tener una fecha de efectos anterior, las resoluciones que se dictan tendrán efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.

También se prevé la posibilidad de subsanar discrepancias relativas a la configuración o superficie de la parcela con ocasión de la autorización de un hecho, acto o negocio en un documento público, con la intervención de un Notario, previéndose un procedimiento para ello.